

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/4751

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה) (תיקון – הארכת תוקף ושינוי הוועדה המפקחת),
התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה), התשפ"ב–2021¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים".
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "השר לביטחון הפנים" יבוא "השר לביטחון לאומי" ובמקום "לוועדת החוקה, חוק ומשפט" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

דברי הסבר

בדצמבר 2021 נכנסה לתוקפה הוראת שעה שקבעה כי יוטל עונש מינימום של רבע מהעונש המרבי למי שהורשע בעבירות של החזקה, נשיאה וסחר בנשק, וזאת למעט במקרים מיוחדים. הוראת השעה ביקשה להתמודד עם תופעת החזקת הנשק הבלתי חוקי, המהווה "מכת מדינה" ואחד הגורמים העיקריים לעלייה בשיעור מקרי הרצח והאלימות, לצד הפגיעה בתחושת הביטחון של אזרחי המדינה. במסגרת ההוראה, נקבע מנגנון דיווח לכנסת לפיו השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו אחת לשנה לוועדה החוקה בדבר נתונים שונים שפורטו בחוק, ובהם מספר כתבי האישום ומספר הכרעות הדין ורמת הענישה בגזרי הדין.

במהלך מלחמת "חרבות ברזל", זלגו אמצעי לחימה משדה הקרב אל ארגוני הפשיעה. החזקתו של נשק בלתי חוקי, אשר עוד קודם לכן היה בגדר "מכת מדינה", הפך היום לאתגר גדול עוד יותר עמו מבקשת להתמודד משטרת ישראל. כמו כן, הזמינות הגבוהה של נשק בלתי חוקי מגבירה את הסיכון שיעשה בו שימוש לצורך ביצוע עבירות פליליות ואף למטרת פיגועי טרור.

לכן, מוצע לקבוע כי הוראת השעה תוארך בשלוש שנים נוספות. בנוסף, מוצע להעביר את חובת הדיווח של השרים לכנסת מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדה לביטחון לאומי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשפ"ד (15.07.2024)

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 472.